

DOCUMENTO 3: L'Atto di Citazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ATTO DI CITAZIONE

Per: **Immobiliare Roma Nord S.r.l.** (C.F./P.IVA 01234567890), rappresentata e difesa dall'**Avv. Giaani** (C.F. [INSERIRE]), presso il cui studio in Roma, Piazza di Villa Carpegna n. 43 è elettivamente domiciliata.

CONTRO

Edilizia Veloce S.r.l. (P.IVA 09876543210), in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1. In data 15/01/2024 le parti stipulavano contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile in Roma, Via Cassia 100.
2. L'Appaltatore ometteva di consegnare i lavori entro il 30/06/2024, termine essenziale pattuito in contratto.
3. In data 20/07/2024, l'Appaltatore sgomberava il cantiere lasciando le opere incompiute, rendendo l'immobile inutilizzabile.
4. L'attore subiva un grave danno economico, avendo già stipulato un contratto di locazione con terzi (Società Alpha S.p.A.) con decorrenza 01/09/2024 e canone di € 2.000,00/mese, contratto risolto dai conduttori a causa dell'indisponibilità dei locali.

DIRITTO L'inadempimento della convenuta è palese ai sensi degli artt. 1453 e 1667 c.c. Sussiste altresì il diritto dell'attore al risarcimento del lucro cessante per la perdita dei canoni di locazione.

CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma:

- Accertare e dichiarare l'inadempimento di Edilizia Veloce S.r.l.;
- Condannare la stessa al pagamento di € 10.000,00 a titolo di penale (calcolata su 66 giorni di ritardo), oltre ad € 12.000,00 per il mancato guadagno da locazione. Con vittoria di spese e compensi di lite.

Roma, 10 Settembre 2024 *Avv. Giaani*